

典》第三百零一条规定：“处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外。”据此，在共同共有的场合下，部分共有人未经其他共有人同意处分共同共有财产的，构成无权处分。本案中，虽然案涉房屋登记在王乙一人名下，但无证据显示王乙出售该房屋经其妻子郭某同意，属于擅自处分夫妻共同所有房屋的行为，侵犯了郭某的共有权利，按照上述法律规定，王乙的行为属无权处分。但处分包括负担行为与处分行为，对于负担行为的买卖合同来说，合同效力不受处分权有无的影响，而是取决于当事人的意思表示是否真实以及是否满足法定的无效原因，因此在案涉房屋买卖合同系双方的真实意思表示，且不存在法律规定的无效情形的情况下，应当认定该合同为有效合同。

关于案涉合同是否能够继续履行并办理过户登记的问题。物权的变动要区分原因与结果，区分合同的效力与合同的履行问题，合同有效并不必然导致房屋过户的结果发生。王乙与王甲签订的案涉房屋买卖合同有效，但是合同有效并不必然导致房屋过户结果的发生。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第二十八条规定：“一方未经另一方同意出售夫妻共同所有的房屋，第三人善意购买、支付合理对价并已办理不动产登记，另一方主张追回该房屋的，人民法院不予支持……”按照上述司法解释的规定，在夫妻一方未经另一方同意的情况下，出售夫妻共同所有的房屋的，只有在购房人已经善意取得该房屋的情况下，房屋共有人不能追回。本案中，

王甲属于善意相对人，但并未支付合理对价，更未办理不动产登记，不符合法律规定的不动产善意取得必须具备的条件，在共有人郭某明确表示不同意出售案涉房屋并要求确认房屋买卖合同无效的情况下，实质是要求追回案涉房屋，合同已经构成法律上的履行不能，王甲无法取得案涉房屋的所有权。因此，一审法院判决继续履行合同并配合办理房屋产权登记和贷款按揭手续不当，本院予以纠正。另王甲的损失可按照《中华人民共和国民法典》第五百九十七条第一款“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任”的规定另案主张权利。

河南省许昌市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持河南省许昌市魏都区人民法院(2023)豫1002民初2326号民事判决第一、五项；

二、撤销河南省许昌市魏都区人民法院(2023)豫1002民初2326号民事判决第二、三、四项；

三、驳回王甲的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第五百九十七条确定了在仅有“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移”情形下，无权处分的买卖合同有效。本案查明出卖人与买受人未存在双方串通等其他合同无效情形，在权利人不予配合过户的情况下，法院能否将房产强制过户给买受人，并无明确法条予以指引。本案的处理符合情理法统一性，具有一定示范意义。

一、无权处分合同效力的法律沿革分析

《中华人民共和国合同法》(已失效)第五十一条和第一百三十二条第一款规定，共同构建了买卖合同无权处分情形下的法律适用：出卖的标的物，应当属于出卖人所有或者出卖人有权处分，如果权利人追认或者出卖人事后获得处分权，那么合同是有效的。

其中的关键问题是：无处分权的人出卖他人财产，如果未获权利人之追认

且无处分权的人缔约后未能取得处分权，该买卖合同的效力应当如何认定？在《中华人民共和国物权法》（已失效）颁布之前一般认为，在出卖人并非权利人的情况下，其与买受人之间的合同为效力待定合同，权利人行使追认权，则合同有效，权利人不行使追认权，则合同无效。

《中华人民共和国物权法》颁布后，依据其第十五条关于物权变动原因与结果区分原则，出卖他人之物的合同是标的物的物权发生变动的原因，物权是否能够发生变动则属于物权变动的结果。应特别注意区分负担行为与处分行为，区分物权变动的原因与结果，区分合同的效力与合同的履行，区分买卖合同与无权处分。一言以蔽之，无权处分与合同效力并非必然有相同的结果。在买卖合同法律关系中，买卖合同是物权变动的原因行为，所有权转移是物权变动的结果。根据合同归《中华人民共和国合同法》调整，物权变动归《中华人民共和国物权法》规制的原则，2012年7月1日施行的《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定：“当事人一方以出卖人在缔约时对标的物没有所有权或者处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。”该司法解释采纳“完全有效说”，处分人无权处分只应对标的物之物权能否发生变动产生影响，而不能决定合同是否有效，合同的效力仅应取决于当事人的意思表示是否真实以及是否满足法定的无效原因。

2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过《中华人民共和国民法典》，其在删去《中华人民共和国合同法》第五十一条、第一百三十二条第一款关于出卖人必须有权处分以及无权处分合同需经权利人追认规定的基础上，吸收《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》（已修改）第三条的规定，在第五百九十七条第一款规定“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任”，立法机关采纳了“完全有效说”。

二、有效无权处分合同应当具备的要素

根据《中华人民共和国民法典》的规定，标的物的所有权因出卖人未取得处分权而无法向买受人转移，买卖合同依然是有效的，无权处分下买卖合同的效力不受标的物无法转移的影响。但是，不意味着得出无权处分下买卖合同必然有效的结论，仍须符合一般民事法律行为的有效条件。

在审理无权处分下买卖合同效力时，要根据具体案件事实进行以下判断：一是该无权处分下买卖合同的出卖人具有相应的民事行为能力；二是该无权处分下买卖合同的出卖人和买受人之间的意思表示必须真实；三是该无权处分下买卖合同没有违反法律、行政法规的强制性规定；四是该无权处分下买卖合同没有违背公序良俗；五是该无权处分下买卖合同的出卖人和买受人不能串通损害权利人的利益。

本案的具体事实表明，王乙为完全民事行为能力人，其向买受人王甲清楚表达了出卖房屋的意愿，二人签署了书面合同，合同内容明确，意思表示真实。涉案房屋未有限制出卖的行政禁止规定情形，合同不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。王甲查看了出卖人王乙的房屋产权证书，并且根据王乙的陈述认为不需要另行查看王乙的婚姻状况并征得王乙配偶的同意，买受人与出卖人不存在串通行为。原审第三人郭某以“事先并未告知第三人，事后也没有征得第三人的追认”作为主张房屋买卖合同无效的依据，而根据《中华人民共和国民法典》的规定，出卖人有处分权以及权利人追认已经不属于买卖合同有效的必要条件，因此，一审、二审法院均对郭某要求确认合同无效的请求予以驳回。

三、无权处分下买卖合同中出卖人违约责任的承担

在无权处分买卖合同中，出卖人的主要义务为转移标的物的所有权给买受人，买受人的主要义务为支付相应的价款。当标的物的所有权无法被转移给买受人时，出卖人违约，《中华人民共和国民法典》第五百九十七条第一款规定，因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。该法条赋予买受人“解除合同”的权利，但是，是

否意味着立法者认为买受人只能享有合同解除并要求出卖人承担违约责任的权利呢？

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。并不是所有无权处分下买卖合同均走向解除合同，应当根据具体案件事实，将无权处分下买卖合同的履行与履行不能的情况进行区分。就本案而言，法院是否支持合同继续履行并且判决强制过户，是一、二审裁判结果不同的重要原因。

本案中，买受人王甲提出要求出卖人王乙履行与其2023年2月18日签订的《二手房买卖合同》的约定，将案涉房屋产权变更登记到王甲名下，并配